

【제 목】 : 초과근무 수당 부적정 수령

【내 용】

○ 우리 원 「인사규정」 제47조(초과근무) 및 「임직원 복무운영 가이드」 복무제도에 따르면 직원은 업무상 필요한 경우 근무시간 이외의 초과근무를 할 수 있고, 「인사규정」 제42조(직원의 의무) 제6항에 따라 직원은 근무시간 중 정당한 사유 없이 근무지를 이탈하여서는 아니 된다 라고 명시되어 있음.

- 그러나, ○○지원 ★★★★★부 A 주임이 시간외 근무를 신청 하고 실제 시간외 근무 중 근무지를 이탈하여 정상적인 근무를 하지 않은 사실이 확인됨.(총 8차례, 1,261분)

* 관련 규정 「벌칙」 참조

【시간외 근무 부적정 내역】

시간외일자	9. 10.	9. 11.	10. 4.	10. 8.	10. 23.	11. 2.	11. 5.	11. 6.
인정 시작시각	18:40	18:40	18:40	18:40	18:40	18:40	18:40	18:40
인정 종료시각	20:50	20:59	20:04	22:10	22:22	21:05	21:50	21:50
인정시간(분)	126	120	200	200	90	145	190	190

【 지적사항 명세 】

관련 부서		관련자		지적사항
실	부	직급	성명	
○○지원	★★★★★부	6급	A	시간외 근무 신청 후 실제 시간외 근무를 실시하지 않음

【조치할 사항】

- 관련자에 대하여 ‘엄중 경고’ 조치하고, 관련자의 직속 차·부장은 ‘주의’ 조치하시기 바라며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원의 복무관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

[별첨] 관련 규정

□ 「인사규정」 제42조(직원의 의무)

① ~ ⑤ (생략)

⑥ 직원은 근무시간 중 정당한 사유 없이 근무지를 이탈하여서는 아니된다.

⑦ ~ ⑧ (생략)

□ 「인사규정」 제47조(초과 근무)

① 원장은 업무상 필요하다고 인정할 경우에는 시간외근무, 야간근무 또는 휴일근무 등 제45조에 따른 근무시간 이외의 초과근무를 명할 수 있다.

② 제1항에 따른 초과근무를 한 자에 대하여는 「보수규정」이 정하는 바에 따라 근무수당을 지급한다.

□ 「임직원 복무운영 가이드」 복무제도 등

1. 초과근무

○ 업무상 필요한 경우, 근무시간 이외의 초과근무를 할 수 있으며, 「보수규정」이 정하는 바에 따라 근무수당을 지급

- 당일 근무시간 종료 전까지 사전 명령
- 조기출근 근무의 경우, 전일 근무시간 종료 전까지 사전 명령
- 시간외·휴일근무 실시가능시간

구 분			실시 시간대	
			근무시간 전	근무시간 후
시간외 근무	평일	3급 이하	06:00~근무시작 40분 전	근무종료 40분 후~22:00
	휴무일		06:00 ~ 22:00	
휴일근무			09:00 ~ 18:00	
- 명령시간을 초과하여 실제 근무하였더라도 명령시간만 인정 - 1회 30분 이상 실시한 경우 매 분단위로 합산하여 인정하되, 남은 인정시간이 30분미만인 경우 30분미만 실시한 경우도 인정 - 휴일을 정규근무일로 하고 평일을 대체휴일로 하는 자가 휴일 근무하는 경우에는 동 수당 지급 불가				